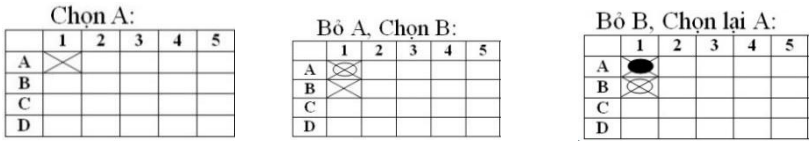
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM **KHOA CHÍNH TRỊ VÀ LUẬT** **BỘ MÔN: LUẬT**		**ĐỀ THI MINH HOẠ** **Môn:** Pháp luật đại cương Mã môn học: FUYTE%654357 ..... Đề số/Mã đề: 02 ..... Đề thi có 10….trang. Thời gian: 60 phút. **Không/được phép** sử dụng tài liệu.
Chữ ký giám thị 1	Chữ ký giám thị 2	
CB chấm thi thứ nhất	CB chấm thi thứ hai	
Số câu đúng:	Số câu đúng:	
Điểm và chữ ký	**Điểm và chữ ký**	**Họ và tên: Nguyễn Hồng Lịch** ..... **Mã số SV:24161298** ..... **Số TT:48** ..... **Phòng thi:V302** .....

PHIẾU TRẢ LỜI

Hướng dẫn đánh trắc nghiệm:



PHIẾU TRẢ LỜI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A																				
B																				
C																				
D																				

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A																				
B																				
C																				
D																				

CÂU HỎI

Câu 1: (0,25 điểm) Quan điểm nào cho rằng Nhà nước ra đời thông qua sự thỏa thuận giữa các công dân trong xã hội với nhau:

a. Học thuyết gia trưởng
b. Học thuyết Mác – Lê Nin
c. Học thuyết khế ước xã hội
d. Học thuyết thần học.

- ***Học thuyết khế ước xã hội*** *cho rằng nhà nước ra đời thông qua một thỏa thuận giữa các cá nhân trong xã hội để cùng nhau xây dựng một tổ chức chung nhằm duy trì trật tự và bảo vệ lợi ích của mọi người.*
- ***Học thuyết Mác – Lê Nin:*** *Nhà nước ra đời từ sự phát triển của xã hội loài người, khi xã hội phân chia thành các giai cấp có lợi ích đối kháng. Nhà nước là công cụ của giai cấp thống trị để duy trì sự thống trị và áp bức đối với các giai cấp khác.*
- ***Học thuyết thần học****: Nhà nước ra đời là ý chí của thần linh hoặc Thượng đế. Theo học thuyết này, quyền lực của nhà nước là do Thượng đế trao cho, và các vị vua hay người cầm quyền là đại diện của thần linh trên trần gian.*
- ***Học thuyết giá trưởng****: Nhà nước ra đời từ sự mở rộng của gia đình. Theo học thuyết này, quyền lực của người đứng đầu gia đình (thường là người cha) được mở rộng dần khi cộng đồng phát triển lớn hơn, dẫn đến sự hình thành nhà nước.*

Câu 2: (0,25 điểm) Hình thức cấu trúc lãnh thổ của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:

a. Nhà nước đơn nhất
b. Nhà nước liên bang
c. Nhà nước liên minh
d. Nhà nước tự trị

Câu 3: (0,25 điểm) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây:

a. Luật
b. Nghị quyết
c. Thông tư
d. Thông báo

***Giải thích:**

Theo quy định của pháp luật Việt Nam:

- ***Luật****: Do Quốc hội ban hành.*
- ***Nghị quyết****: Do Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân ban hành.*
- ***Thông tư****: Là văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành để hướng dẫn thi hành luật, nghị định, hoặc các văn bản pháp luật khác.*
- ***Thông báo****: Không phải là văn bản quy phạm pháp luật; chỉ mang tính chất thông tin, truyền đạt nội dung.*

Câu 4: (0,25 điểm) Chính phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:

a. Cơ quan hành chính nhà nước cao nhất.
b. Cơ quan hành pháp nhà nước cao nhất.
c. Cơ quan chấp hành cao nhất của Nhà nước.
d. Cơ quan giám sát cao nhất

Câu 5: (0,25 điểm) Khẳng định nào là đúng:

a. Quy phạm đạo đức là quy phạm xã hội
b. Quy phạm tập quán không phải là quy phạm xã hội
c. Hai đáp án trên đều đúng
d. Hai đáp án trên đều sai

Câu 6: (0,25 điểm) Trong các văn bản quy phạm pháp luật sau đây, văn bản nào có giá trị pháp lý cao nhất?

a. Pháp lệnh
b. Nghị định
c. Thông tư
d. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân

***Giải thích:**

Trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam, các văn bản được sắp xếp theo thứ bậc giá trị pháp lý từ cao đến thấp. Xét theo thứ bậc:

1. ***Hiến pháp*** *(văn bản có giá trị pháp lý cao nhất).*
2. ***Luật*** *(do Quốc hội ban hành).*
3. ***Pháp lệnh*** *(do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành).*
4. ***Nghị quyết*** *(của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoặc Hội đồng nhân dân, tùy cấp).*
5. ***Nghị định*** *(do Chính phủ ban hành).*
6. ***Thông tư*** *(do Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành).*

Câu 7: (0,25 điểm) Tính quy phạm phổ biến của pháp luật được hiểu như thế nào?

a. Pháp luật là công cụ hữu hiệu để nhà nước quản lý xã hội
b. Pháp luật được áp dụng nhiều lần, cho các đối tượng thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật
c. Pháp luật được áp dụng đối với mọi chủ thể
d. Pháp luật được áp dụng trong phạm vi toàn quốc

***Giải thích:**

Tính quy phạm phổ biến của pháp luật *là một trong những đặc trưng cơ bản của pháp luật. Nó thể hiện rằng:*

- *Pháp luật không được ban hành chỉ để áp dụng cho một cá nhân hay một tình huống cụ thể, mà được áp dụng* ***nhiều lần*** *đối với* ***tất cả các trường hợp*** *nằm trong phạm vi điều chỉnh của pháp luật.*
- *Tính phổ biến này nhằm đảm bảo tính ổn định, công bằng, và thống nhất trong việc áp dụng pháp luật.*

Phân tích các đáp án khác:

- ***a. Pháp luật là công cụ hữu hiệu để nhà nước quản lý xã hội:***
  Đây là vai trò của pháp luật, không phải biểu hiện của tính quy phạm phổ biến.
- ***c. Pháp luật được áp dụng đối với mọi chủ thể:***
  Sai, vì không phải mọi chủ thể đều chịu sự điều chỉnh của tất cả các quy phạm pháp luật. Chỉ những chủ thể thuộc phạm vi điều chỉnh của quy phạm đó mới bị áp dụng.
- ***d. Pháp luật được áp dụng trong phạm vi toàn quốc:***
  Sai, vì tính quy phạm phổ biến không liên quan đến phạm vi lãnh thổ mà liên quan đến tính lặp lại và phạm vi điều chỉnh của quy phạm pháp luật.

⇨ *Tính quy phạm phổ biến của pháp luật thể hiện ở việc nó được áp dụng **nhiều lần** cho các trường hợp thuộc phạm vi điều chỉnh, do đó **đáp án b** là chính xác.*

Câu 8: (0,25 điểm) Dấu hiệu không thể thiếu trong mặt chủ quan của vi phạm pháp luật là:

a. Hành vi trái pháp luật
b. Thiệt hại vật chất gây ra cho xã hội
c. Lỗi, có thể là lỗi cố ý hoặc vô ý
d. Động cơ, mục đích thực hiện vi phạm pháp luật

***Giải thích:**

Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật *bao gồm các yếu tố thuộc về ý chí, nhận thức và tâm lý của chủ thể khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Dấu hiệu không thể thiếu trong mặt chủ quan là **lỗi**.*

- ***Lỗi*** *là trạng thái tâm lý của chủ thể khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, thể hiện dưới hai hình thức:*
  - ***Lỗi cố ý****: Chủ thể nhận thức được hành vi của mình trái pháp luật và mong muốn hoặc để mặc cho hậu quả xảy ra.*
  - ***Lỗi vô ý****: Chủ thể không nhận thức đầy đủ hoặc không lường trước hậu quả mặc dù có thể lường trước.*

Phân tích các đáp án khác:

- ***a. Hành vi trái pháp luật****:*
  *Đây là dấu hiệu thuộc **mặt khách quan** của vi phạm pháp luật, không phải mặt chủ quan.*
- ***b. Thiệt hại vật chất gây ra cho xã hội****:*
  Không phải là dấu hiệu bắt buộc. Có những hành vi vi phạm pháp luật nhưng không gây ra thiệt hại vật chất, ví dụ: vi phạm về thủ tục hành chính.
- ***d. Động cơ, mục đích thực hiện vi phạm pháp luật****:*
  *Đây có thể là yếu tố bổ sung trong mặt chủ quan, nhưng **không phải dấu hiệu bắt buộc** trong mọi trường hợp.*

⇨ *Dấu hiệu không thể thiếu trong mặt chủ quan của vi phạm pháp luật là **lỗi**. Vì vậy, **đáp án c** là chính xác.*

Câu 9: (0,25 điểm) Tính ưu việt của quy phạm pháp luật so với các quy phạm xã hội khác trong điều chỉnh quan hệ xã hội là:

a. Pháp luật gắn với nhà nước, do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng cưỡng chế nhà nước

b. Pháp luật được thực hiện dựa trên sự tự ý thức của người dân
c. Pháp luật pháp luật luôn gắn với chế tài và biện pháp cưỡng chế nhà nước
d. Pháp luật có thể thay đổi cho phù hợp với nhu cầu của xã hội

Câu 10: (0,25 điểm) Đâu là dấu hiệu của tội phạm

a. Hành vi nguy hiểm cho xã hội
b. Những suy nghĩ của con người
c. Không có quy định trong Luật Hình sự
d. Tất cả các đáp án trên

Câu 11: (0,25 điểm) Hàng thừa kế theo pháp luật nào dưới đây là đúng:

a. Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết
b. Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông bà nội, ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội
c. Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.
d. Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại

***Giải thích:**

Theo quy định của Bộ luật Dân sự Việt Nam (2015), ***thừa kế theo pháp luật*** *được phân chia theo* ***hàng thừa kế****, cụ thể như sau:*

1. ***Hàng thừa kế thứ nhất:***
   - *Gồm:* ***Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi*** *của người để lại di sản.*
2. ***Hàng thừa kế thứ hai:***
   - *Gồm:* ***Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại****.*
3. ***Hàng thừa kế thứ ba:***
   - *Gồm:* ***Cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại****.*

Câu 12: (0,25 điểm) Bộ luật lao động quy định, Người lao động là người từ đủ ..... trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.

a. 15 tuổi
b. 16 tuổi
c. 17 tuổi
d. 18 tuổi

Câu 13: (0,25 điểm) Kết hôn trái pháp luật là gì?

a. Là việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng một bên hoặc cả hai bên vi phạm điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

b. Là việc nam, nữ đã vi phạm về quyền kết hôn tại gia đình.

c. Là việc nam, nữ không đăng ký kết hôn.

d. Tất cả A, B, C đều đúng.

Phân tích các đáp án:

- ***a. Là việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng một bên hoặc cả hai bên vi phạm điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014:***
    - *Đúng, đây là định nghĩa chính thức về kết hôn trái pháp luật.*
- ***b. Là việc nam, nữ đã vi phạm về quyền kết hôn tại gia đình:***
    - *Sai, vì quyền kết hôn tại gia đình không liên quan đến kết hôn trái pháp luật theo định nghĩa pháp lý.*
- ***c. Là việc nam, nữ không đăng ký kết hôn:***
    - *Sai, vì không đăng ký kết hôn thì quan hệ đó được coi là **chung sống như vợ chồng trái pháp luật**, chứ không phải **kết hôn trái pháp luật**.*
- ***d. Tất cả A, B, C đều đúng:***
    - *Sai, vì chỉ có **a** là chính xác.*

Câu 14: (0,25 điểm) Người thừa kế không phụ thuộc nội dung của di chúc được hưởng:

a. 1/2 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật.

b. 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật.

c. 3/4 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật.

d. 01 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật

***Giải thích:**

*Theo quy định tại **Điều 644, Bộ luật Dân sự 2015** của Việt Nam, người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc là:*

- *Những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất (như cha, mẹ, vợ, chồng, con) mà không được người lập di chúc phân chia tài sản, nhưng vẫn được hưởng một phần tài sản bất kể nội dung di chúc có quy định gì.*
- *Phần di sản được hưởng là **ít nhất bằng hai phần ba (2/3) suất của một người thừa kế theo pháp luật**.*

Câu 15: (0,25 điểm) Các hành vi tham nhũng được thực hiện bởi:

a. Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị khu vực nhà nước

b. Người có chức vụ quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước

c. Cả A và B

d. Mọi chủ thể

Câu 16: (0,25 điểm) Trong các cơ quan sau, cơ quan nào không phải cơ quan hành chính Nhà nước?

a. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

b. Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương

c. Bộ Y tế
d. Chính Phủ

Cơ quan hành chính nhà nước là bộ phận trong hệ thống các cơ quan nhà nước thực hiện chức năng **quản lý hành chính nhà nước, do các cơ quan này ban hành quyết định hành chính, tổ chức thực hiện pháp luật, và giải quyết công việc hành chính*

Câu 17: (0,25 điểm) Theo Hiến pháp 2013, chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của Quốc hội?

a. Lập hiến, lập pháp.
b. Giám sát tối cao.
c. Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước về đối nội và đối ngoại.
d. Thực hành quyền công tố.

***Giải thích:**

Theo Hiến pháp 2013 của Việt Nam (Điều 69):

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân và là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện các chức năng chính sau:

1. ***Lập hiến, lập pháp:***
   - *Quốc hội có quyền làm Hiến pháp và ban hành luật, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp và luật.*
2. ***Giám sát tối cao:***
   - *Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước.*
3. ***Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước về đối nội và đối ngoại:***
   - *Quốc hội có quyền quyết định các chính sách lớn về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cũng như các vấn đề quan trọng khác của quốc gia.*

Quyền thực hành công tố:

- *Quyền thực hành công tố thuộc về **Viện Kiểm sát nhân dân** (theo Điều 107, Hiến pháp 2013).*
- *Đây không phải chức năng của Quốc hội.*

Câu 18: (0,25 điểm) Đâu là phần giả định trong quy phạm pháp luật sau đây:

"Điều 265. Tội tổ chức đua xe trái phép

1. Người nào tổ chức trái phép việc đua xe ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động cơ, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm."

a. Tội tổ chức đua xe trái phép
b. Tổ chức trái phép việc đua xe ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động cơ
c. Người nào tổ chức trái phép việc đua xe ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động cơ
d. Thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm

Câu 19: (0,25 điểm) Luật Hình sự là một ngành luật độc lập. Vì:

a. Có đối tượng điều chỉnh riêng

b. Có phương pháp điều chỉnh riêng
c. Có đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh riêng
d. Có chủ thể là nhà nước tham gia vào quan hệ pháp luật

Câu 20: (0,25 điểm)Theo quy định tại Điều 21 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự là:

a. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần, một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình
b. Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác
c. Người thực hiện hành vi gây hậu quả nguy hại cho xã hội trong trường hợp không thể thấy trước hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả của hành vi đó
d. Người vì bảo vệ quyền hoặc lợi ích chính đáng của mình, của người khác hoặc lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên.(Sai, đây là trường hợp **phòng vệ chính đáng**, không liên quan đến năng lực trách nhiệm hình sự.

Câu 21: (0,25 điểm) A bị tai nạn chết ngày 01/02/2017, khai tử 02/02/2017, chôn cất xong ngày 04/02/2017. Thời điểm mở thừa kế là:

a. Ngày 01/02/2017
b. Ngày 02/02/2017
c. Ngày 04/02/2017
d. Tất cả đều sai

Câu 22: (0,25 điểm) Nhận định nào sau đây là đúng?

a. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân thì như nhau
b. Cá nhân khác nhau thì có năng lực pháp luật dân sự khác nhau
c. Người từ đủ 18 tuổi trở lên thì có năng lực pháp luật dân sự như nhau
d. Người từ đủ 16 tuổi trở lên là người có đủ năng lực pháp luật dân sự

Câu 23: (0,25 điểm) Chủ thể quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình là:

a. Chỉ có thể là cá nhân với cá nhân trong phạm vi gia đình.
b. Là cá nhân với một pháp nhân.
c. Là cá nhân với một tổ chức.
d. Tất cả A, B, C đều sai

** Chủ thể của quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình chỉ có cá nhân. Các cá nhân muốn tham gia quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình thì họ phải có năng lực chủ thể. Năng lực chủ thể bao gồm năng lực pháp luật và năng lực hành vi.*

Câu 24: (0,25 điểm) Ai có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố hủy hôn nhân trái pháp luật?

a. Chỉ người kết hôn trái pháp luật
b. Cha mẹ của người kết hôn trái pháp luật
c. Cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật
d. Bất kỳ người dân nào

Câu 25: **(0,25 điểm) Trường hợp nào sau đây người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?**

a. Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.
b. Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định.
c. Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự.
d. Cả a và b đều đúng.

Câu 26: **(0,25 điểm) Những hành vi nào sau đây người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động?**

a. Giữ minh nhân tiền đặt cọc, chứng dân, văn bằng chính của người lao động.
b. Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.
c. Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.
d. Cả b và c đều đúng.

Câu 27: **(0,25 điểm) Nhận định nào sau đây đúng về hợp đồng lao động:**

a. Chỉ tồn tại duy nhất ở hình thức bằng thành văn bản
b. Luôn được giao kết bởi ba bên
c. Trong một số trường hợp, có thể được thể hiện ở hình thức lời nói
d. Tất cả các đáp án trên đều sai

Câu 28: (0,25 điểm) Hành vi nào sau đây không phải là hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện:

a. Nhũng nhiễu vì vụ lợi
b. Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi.
c. Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi
d. Giả mạo trong công tác vì vụ lợi

Theo quy định của **Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản pháp luật liên quan:*

1. ***Tham nhũng trong khu vực nhà nước:***
   - *Là các hành vi **lợi dụng chức vụ, quyền hạn** do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện **vì mục đích vụ lợi.***
   - *Bao gồm:*
     - ***Nhũng nhiễu vì vụ lợi.***
     - ***Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.***
     - ***Giả mạo trong công tác vì vụ lợi.***

       → Các hành vi này đều xuất phát từ việc người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng vị trí của mình.
2. ***Hành vi không phải tham nhũng trong khu vực nhà nước:***
   - ***Đưa hối lộ, môi giới hối lộ** là hành vi **của người ngoài cơ quan nhà nước** (như doanh nghiệp, tổ chức tư nhân).*

- *Người thực hiện hành vi **đưa hối lộ** không thuộc đối tượng "người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước" nên **không được coi là hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước.***

Câu 29: (0,25 điểm) Hành vi nào sau đây KHÔNG được coi là hành vi tham nhũng?

a. Từ chối nhận hối lộ
b. Sử dụng tài sản công trái phép
c. Lợi dụng chức vụ để bao che vi phạm
d. Lạm quyền để trục lợi cá nhân

Câu 30: (0,25 điểm) Khi Chính phủ không duy trì được uy tín và niềm tin của cử tri cả nước thì:

a. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quốc hội giải tán và thành lập Chính phủ mới.
b. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đề cử Thủ tướng Chính phủ mới điều hành Chính phủ.
c. Chính phủ vẫn hoạt động bình thường cho đến hết nhiệm kỳ.
d. Tất cả các đáp án đều sai.

Câu 31: (0,25 điểm) Ông A lấn chiếm vỉa hè trước cổng trường học làm bãi giữ xe. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nào?

a. Vi phạm dân sự
b. Vi phạm hành chính
c. Vi phạm hình sự
d. Vi phạm kỷ luật

Câu 32: (0,25 điểm) A nuôi gà thả vườn với số lượng lớn, thường bị mất trộm vào ban đêm. Để phòng chống trộm cắp, A có giăng một sợ dây thép trên nóc chuồng gà và nối với nguồn điện 220V. Khoảng 2 giờ sáng, B là người cùng xóm lén lút chui vào chuồng bắt trộm gà, B bị vướng phải dây thép đang nối với nguồn điện, nên bị điện giật chết. Lỗi của A đối với cái chết của B ở tình huống trên là lỗi nào sau đây:

a. Vô ý do cẩu thả
b. Vô ý vì quá tự tin
c. Cố ý gián tiếp
d. Cố ý trực tiếp

- *A biết rõ hành động giăng dây thép nối với nguồn điện 220V là nguy hiểm và có thể gây chết người.*
- *A không mong muốn hậu quả chết người xảy ra, nhưng **ý thức rõ ràng về khả năng hậu quả** này có thể xảy ra và vẫn thực hiện hành vi đó để bảo vệ tài sản.*

Câu 33: (0,25 điểm) Do không có tiền tiêu xài, sinh viên X đã thực hiện hành vi trộm điện thoại Iphone 15 của sinh Y trị giá 12 triệu đồng. Sinh viên X bị bắt giữ, gia đình của X có đến gặp Y và bồi thường cho Y. Vì thế Y có nguyện vọng không truy cứu trách nhiệm hình sự sinh viên X. Trường hợp này:

a. Sinh viên X không bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì gia đình đã bồi thường cho sinh viên Y

b. Sinh viên X không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do có đơn thư bãi nại của sinh viên Y

c. Sinh viên X bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trộm cắp tài sản

d. Sinh viên X không bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì đây là mối quan hệ giữa sinh viên X và sinh viên Y

- ***a. Sinh viên X không bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì gia đình đã bồi thường cho sinh viên Y:***

Sai. Việc bồi thường chỉ là căn cứ giảm nhẹ hình phạt, không phải căn cứ miễn trách nhiệm hình sự.

- ***b. Sinh viên X không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do có đơn thư bãi nại của sinh viên Y:***

Sai. Tội trộm cắp tài sản không phụ thuộc ý chí của người bị hại trong việc khởi tố.

- ***d. Sinh viên X không bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì đây là mối quan hệ giữa sinh viên X và sinh viên Y:***

Sai. Mối quan hệ giữa X và Y không ảnh hưởng đến việc truy cứu trách nhiệm hình sự khi có hành vi phạm tội

Câu 34: (0,25 điểm) Ông A có một người con chưa thành niên là D. Ông A lập di chúc để lại toàn bộ tài sản của mình cho chị họ là C. Trong trường hợp này, người được hưởng di sản của ông A là:

a. D và C

b. D

c. C

d. Không ai được hưởng di sản

Câu 35: (0,25 điểm) A thuê chiếc xe ô tô của B với mục đích sử dụng cho việc đi lại từ nhà đến công ty. Hai bên đã ký kết Hợp đồng thuê xe ô tô. Nhận định nào sau đây đúng:

a. A thuê chiếc xe ô tô của B nên có quyền định đoạt, chuyển nhượng chiếc xe đó.

b. A chỉ có quyền sử dụng chiếc xe theo mục đích thuê.

c. B cho A thuê chiếc xe ô tô là từ bỏ quyền sở hữu của mình đối với chiếc xe ô tô.

d. Tất cả các đáp án trên đều sai

Câu 36: (0,25 điểm) Chị H là một người mẫu nổi tiếng. Gần đây, chị phát hiện một công ty mỹ phẩm sử dụng hình ảnh của chị để quảng cáo cho sản phẩm của họ mà không xin phép. Hình ảnh này được chỉnh sửa thêm hiệu ứng nhưng vẫn nhận ra rõ ràng là chị H. Chị H chưa bao giờ ký hợp đồng hoặc thỏa thuận nào với công ty này. Công ty mỹ phẩm đã xâm phạm quyền nhân thân nào?

a. Quyền tài sản

b. Quyền nhân thân đối với hình ảnh cá nhân.

c. Quyền bí mật đời sống riêng tư.

d. Quyền bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín.

Câu 37: (0,25 điểm) Nguyễn Văn A sinh ngày 01/01/2002. A đang làm việc cho Công ty may Hoà Hải. Ngày 01/7/2024, A thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật. Hợp đồng lao động của A trong trường hợp này được xử lý như thế nào?

a. Hợp đồng lao động của A bị chấm dứt
b. Công ty Hoà Hải có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
c. Nguyễn Văn A có quyền tạm hoãn hợp đồng lao động
d. Cả ba đáp án đều đúng

Câu 38: (0,25 điểm) K năm nay 16 tuổi đã nghỉ học khi hết cấp 1. Thời gian gần đây, có một công ty xây dựng đang triển khai một dự án tại nơi ở của K. Em K và công ty xây dựng có thể giao kết hợp đồng lao động được không?

a. Có, nếu hai bên (công ty xây dựng và em K) có thỏa thuận tự nguyện giao kết hợp đồng
b. Có, nếu hợp đồng có sự đồng ý của bố/mẹ K
c. Không , vì làm việc tại công trường xây dựng thuộc tính chất công việc nguy hiểm, người dưới 16 tuổi không được phép thực hiện

Giải thích:

1. ***Căn cứ pháp lý:***
   - *Theo **Điều 143 Bộ luật Lao động năm 2019**, người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có thể làm việc, nhưng không được làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc trong môi trường gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển thể chất, trí tuệ, nhân cách.*
   - *Công trường xây dựng thuộc nhóm ngành nghề nguy hiểm, không phù hợp với lao động chưa thành niên.*

Câu 39: (0,25 điểm) Anh A và chị B kết hôn năm 2015. Trước khi kết hôn, anh A có một căn nhà do cha mẹ tặng riêng. Trong thời gian hôn nhân, anh A và chị B cùng nhau góp tiền mua một chiếc xe hơi và đầu tư vào một mảnh đất đứng tên cả hai người. Năm 2022, anh A nhận được một khoản thừa kế bằng tiền từ cha mẹ mình. Hỏi, theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam, những tài sản nào sau đây được coi là tài sản riêng của anh A?

a. Căn nhà được cha mẹ anh A tặng trước khi kết hôn và khoản tiền thừa kế năm 2022.
b. Căn nhà được tặng trước khi kết hôn, chiếc xe hơi và khoản tiền thừa kế.
c. Căn nhà được tặng trước khi kết hôn và mảnh đất đứng tên cả hai người.
d. Chiếc xe hơi và khoản tiền thừa kế.

Câu 40: (0,25 điểm) Ông X là giám đốc một cơ quan nhà nước và thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập theo Luật Phòng, chống tham nhũng. Trong quá trình thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện một số tài sản liên quan đến ông X, bao gồm:Một căn nhà đứng tên vợ ông X, được mua sau khi ông X giữ chức giám đốc; Một chiếc xe hơi đứng tên con trai ông X, nhưng nguồn tiền mua xe lại từ tài khoản cá nhân của ông X; Một khoản tiền lớn trong tài khoản của ông X không có giải trình hợp lý về nguồn gốc.
Hỏi, theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, cơ quan chức năng có quyền xác minh những tài sản nào?

a. Chỉ khoản tiền lớn trong tài khoản của ông X.

b. Chỉ căn nhà đứng tên vợ ông X và khoản tiền lớn trong tài khoản của ông X.

c. Căn nhà đứng tên vợ ông X, chiếc xe hơi đứng tên con trai ông X và khoản tiền lớn trong tài khoản của ông X.

d. Chỉ chiếc xe hơi đứng tên con trai ông X và khoản tiền lớn trong tài khoản của ông X.

***Phân tích tình huống:**

1. ***Căn nhà đứng tên vợ ông X:***
   - *Mặc dù đứng tên vợ, nhưng tài sản này được mua sau khi ông X giữ chức vụ giám đốc. Đây là tài sản cần được kê khai và xác minh nguồn gốc.*
2. ***Chiếc xe hơi đứng tên con trai ông X:***
   - *Xe hơi đứng tên con trai nhưng nguồn tiền mua lại từ tài khoản cá nhân của ông X. Đây là tài sản liên quan đến ông X và cần xác minh nguồn gốc.*
3. ***Khoản tiền lớn trong tài khoản của ông X:***
   - *Là tài sản thuộc sở hữu trực tiếp của ông X nhưng không có giải trình hợp lý về nguồn gốc, do đó cần xác minh.*

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	**Nội dung kiểm tra**
[CLO1]: Trình bày được các nội dung cơ bản về lý luận Nhà nước và pháp luật, các quy định của pháp luật Việt Nam trong các ngành luật cơ bản như Luật dân sự, Luật hình sự, Luật hôn nhân gia đình, luật Lao động, Luật Phòng chống tham nhũng, quyền con người.	Câu 1- 15
[CLO2]: Áp dụng tổng hợp các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong thực tế	Câu 16 - 40
[CLO3] Có ý thức tuân thủ pháp luật	Câu 1 -40

Chú ý: *Cách thức bố trí các nội dung có thể tùy chỉnh cho phù hợp với đặc thù từng môn học, tuy nhiên cần đảm bảo tối thiểu các nội dung quy định trong biểu mẫu này.*

Ngày 22tháng 12 năm 2024

Trưởng bộ môn

Lịch

Nguyễn Hồng Lịch